துணை கொள்ள வேண்டும். இருந்தாலும் கூட்டாண்மையின் பயன்களுக்கு (Benefits) மட்டும் இளவர் கூட்டாளியாக சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவர். ஆனால் இளவருக்கு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தும் உரிமை இல்லை. அனைத்துக் கூட்டாளிகளின் சம்மதத்துடன் மட்டுமே இளவரைக் கூட்டாளியாகச் சேர்க்க இயலும்.

கூட்டாண்மைப் பதிவு

இந்தியக் கூட்டாண்மைச் சட்டம் கூட்டாண்மையை பதிவு செய்வதை கட்டாயமாக்கவில்லை. அது விருப்பத்திற்குட் பட்டது. ஆனால் பதிவு செய்யாமையினால் ஏற்படும் குறைபாடுகளை நீக்க பதிவு செய்தல் கட்டாயமாகிறது.

5.06 கூட்டாண்மையைப் பதிவு செய்யும் முறை

பின்வரும் விவரங்களை கூட்டாண்மையைப் பதிவு செய்யும் அம்சங்களாகும்.

i. நிறுவனத்தின் பெயர்
ii. வணிகத்தின் தலைமையிடம்
iii. பிற இடங்களில் அமைந்திருக்கும் தொழிலின் கிளை நிறுவனங்களின் முழு விவரம்
iv. அனைத்துக் கூட்டாளிகளின் பெயர் மற்றும் முகவரி
v. ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் கூட்டாண்மையில் சேர்ந்த நாள்
vi. கூட்டாண்மையின் காலம்

மேற்காணும் அறிக்கையைத் தயார் செய்து அனைத்துக் கூட்டாளிகளும் கையொப்பமிட்டு பதிவாளரிடம் பதிவுக்கட்டணம் ரூ.3 செலுத்தி சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேற்காணும் அறிக்கையில் மாற்றம் செய்ய விரும்பினால் பதிவாளரிடம் 14 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும்.

5.07 கூட்டாண்மையைப் பதிவு செய்யாவிடில் ஏற்படும் விளைவுகள்

i. மற்றவர்கள் மீது வழக்குத் தொடர இயலாது

பதிவு செய்யப்படாத நிறுமம் அதனுடைய வசூல் செய்ய வேண்டிய தொகைக்கான மூன்றாவது நபர் மீது வழக்குத் தொடர இயலாது. உதாரணமாக மூன்றாவது நபர்கள் மீது அவர்கள் திருப்பித்தர வேண்டிய கடன் தொகைக்காக நீதிமன்றம் மூலம் வழக்குத் தொடர இயலாது. எவ்வகையிலேனும் கடனீந்தோர் மீது வழக்குப்பதிய இயலாது.

ii. உரிமைத் தடுப்பிற்காக வழக்குப் பதியும் உரிமை இழப்பு

உடன்படிக்கையின்படி உரிமை மீறலுக்கான வழக்குப் பதியும் உரிமையை இழக்கிறது. உதாரணமாக பதிப்புரிமை மற்றும் காப்புரிமையை பயன்படுத்துவதை தடுக்கும் உரிமையை இழக்கிறது.

iii. நிறுவனத்திற்கு எதிராக வழக்குப்பதியும் உரிமையில் மூன்றாம் நபர்

கூட்டாண்மைக்கு எதிராகவோ அல்லது கூட்டாளிகளுக்கு எதிராகவோ மூன்றாம் நபர் வழக்குப் பதிய உரிமையில்லை.

கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தின்படி கூட்டாளிகள் நடந்து கொள்ளவில்லையென்று பதிவுறா நிறுவனத்தின் கூட்டாளி ஒருவர் கூட்டாண்மையின் மீது வழக்குப் பதிய இயலாது.

பதிவுறா நிறுவனத்தைத் கலைக்கும்பொழுது அதன் சொத்துக்களை பங்கீடு செய்தலின் பேரில் கூட்டாளி மற்ற கூட்டாளிகள் மீது வழக்குப்பதிய இயலாது.

சுருக்கமாக இதன் விளைவுகள் பின்வருமாறு:

i. மூன்றாம் நபருக்கு எதிராக தொகை ரூ.100 க்கு மேல் திரும்பப் பெற, அதனுடைய உரிமையை செயல்படுத்த இயலாது.

ii. இந்நிறுவனமோ அல்லது கூட்டாளிகளோ இந்தியாவில் எங்கும் தொழில் செய்ய இயலாது.

iii. ஒப்புடைவுதாரரோ அல்லது பெறுபவரோ திவாலானவருக்காக பணியாற்ற இயலாது.

iv. முன்பே கூறியபடி உடன்படிக்கையில் இல்லாதவற்றின் மீது வழக்குத் தொடர இயலாது.

v. கூட்டாண்மையைக் கலைக்க வேண்டியோ சொத்தைப் பங்கிடவோ அதற்கு எதிராக வழக்குப்பதியவோ இயலாது.

vi. நிறுவனத்தைக் கலைக்கச் சொல்லி கூட்டாளிகளே வழக்கு தொடுத்தல் அல்லது நிறுவனத்தின் கணக்குகளைத் தீர்க்கச் சொல்லி வழக்குத் தொடுத்தல் அல்லது நிறுவனத்தின் சொத்துக்களுக்கு உரிமை கொண்டு வழக்குத் தொடுத்தல் ஆகியன.

பதிவு செய்வதே சரியான தீர்வாகும். அனைத்துப் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கூட்டாண்மையைப் பதிவு செய்வதாகும்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 41 12/16/2022 7:24:24 PM